

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2019년 제1차 해외지사 종합감사

제 목 : 해외지사 현지직원 채용기준 및 고용조건 관리 미비

관계부서 : ☆☆팀 · ●●지사

1. 업무개요

●●지사는 본사 방침에 따라 2017년 8월 4급 A의 귀임 후 주재원 수가 3명에서 2명으로 감축·운영될 계획임을 고려하여 현지직원 인원을 증원하고, 2017년 7월에 2명의 현지직원을 신규 채용하였다. 이 중 1명은 한국인을 대상으로 채용을 진행하여 서류 심사와 면접 절차를 거쳐 B를 채용대상자로 선정하고 TMS¹⁾를 통해 본사 승인을 받아²⁾ 2017년 7월 24일자로 고용 계약³⁾을 체결하였으며, 이 후 채용 결과를 본사에 보고⁴⁾하였다. 이에 감사일(2019.4.30.) 현재 ●●지사에는 본사 파견 주재원 2명과 현지직원 6명이 근무하고 있다.

한편, 공사 해외지사에서는 감사일 현재 총 13명의 한국 국적 현지직원을 고용하고 있다.

2. 관계법규 및 판단기준

「해외조직망 관리규정」 제13조에 따르면 해외지사는 사장이 따로 정하는 채용기준에 의거 현지직원을 채용할 수 있으며, 「해외조직망 관리규정 시행세칙

1) Tourism Marketing System(관광마케팅시스템) : 해외지사 관리 등을 위한 공사 인트라넷

2) TMS 문서번호 ☐☐팀 2017-14173(2017.6.19.)호

3) 계약당사자는 ●●지사장 C와 현지직원 B임

4) TMS 문서번호 ☐☐팀 2017-14411(2017.7.27.)호

(이하 “세척”이라 한다)」 제27조 제1항에서는 현지직원을 마케팅 매니저와 현지 사무원으로 구분하고, 제2항에서는 현지직원의 채용기준을 “주재국 거주인”으로 정하고 있다. 그리고 「해외지사 현지직원 운영지침(이하 “현지직원 운영지침”이라 한다)」 제5조 제2항에 따르면 채용대상자는 주재국 실정에 밝은 현지인 채용을 원칙으로 하고 있다.

그리고 현지직원 운영지침 제26조에 따라 현지직원 복리후생으로 의료보험료 또는 의료비를 지원할 수 있으며, 같은 지침 제28조에 따르면 주재국 관련법이 명시적으로 규정하고 있는 기타 복리후생비에 대해서는 급여책정 시 이를 감안하여 산정, 계약서에 명시하고 이를 별도로 지급하지 아니하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

●●지사는 2017년 4월 26일에 ‘●●지사 현지직원 증원 승인요청’ 문서⁵⁾를 본사 ☐☐팀(現 ☆☆팀)에 송부하여 주재원 감원에 따른 행정·마케팅 지원업무 실무인력 확보를 위하여 현지직원을 4인에서 6인으로 증원하고 지사의 행정 및 마케팅 업무 지원을 담당하는 한국인 신규직원을 채용하는 것을 승인 요청하였다. 상기 문서에 첨부된 ‘●●지사 한국인 현지직원 신규채용 보고’ 내용에 따르면 채용형태는 1년 단위로 계약을 갱신하는 계약직이며, 채용 조건은 월 급여를 지급하고 편도항공권 및 의료보험을 지원하되 주거비 및 비자발급 비용은 본인이 부담하며 급여액에 대한 세금 신고 또한 채용자 본인이 한국 내 거주 주소지관할 세무서에 소득세 확정신고 및 납부하는 것으로 되어 있다. 이에 따라 ●●지사는 2017년 6월 23일에

5) 문서번호는 ●●지사-71(2017.4.26.)호이며, 수신자는 당시 ☐☐팀장이고, 현재 관련업무는 ☆☆팀으로 이관됨

현지직원 B의 항공권 구입비를 지원하였다. 그리고 이 외에 채용 이후 현재까지 비자 신청 및 연장, 거주등록 대행 등의 경비를 지원하고 있다.

이렇게 한국에 거주하고 있는 한국인을 현지직원으로 채용한 것은 세칙 제27조 제2항과 현지직원 운영지침 제5조 제2항을 준수하지 못한 것이며, 공사 사규나 지침, 공사와 해당 현지직원 간 계약서의 내용상 비자 및 거주 등록 관련 비용에 대한 지원 근거가 부재하고, 지사에서 채용 및 계약에 대해 본사에 보고, 승인 요청 시에도 관련 비용에 대한 지원 계획을 포함하지 않았다.

또한, 해외지사 한국 국적 현지직원의 현지 체류자격 및 각 지사에서 지원하고 있는 비자 발급비, 거주 등록비 등 고용조건에 따른 지원사항을 확인해본 결과, ●●지사 외 다른 지사에서도 관련 사항을 지원하는 경우가 있었으며 지원 내용이 지사별로 다소 상이하며, 현지 법령이나 관례에 따라 지사에서 판단하여 지원한 것으로 지사에서 채용 또는 계약 시 본사에 관련사항을 보고하거나 본사 차원에서 관리하지는 않고 있는 것으로 나타났다.

관계부서 의견 및 검토결과

☆☆팀과 ●●지사는 엄밀한 의미에서 ‘주재국 거주인’이라는 채용기준을 준수하지 못한 점은 인정하면서도 ●●지사의 현지 업무환경과 본사 파견 주재원 인원 감축 등을 고려하여 한국인 현지직원의 채용 필요성에 대해 공감하였고, 당초 현지에 거주하고 있는 한국인을 대상으로 채용을 진행하였으나 적격자가 없어 부득이하게 채용지역 범위를 확대하게 되었다고 답변하였다. 더불어 ☆☆팀과 ●●지사는 한국 거주 한국인 채용에 따라 체류자격, 세금문제 등 발생 가능한

사안들에 대하여 약 2개월간 세부적으로 협의하고 현지 법무법인, 한국 국세청 등의 자문을 받아 면밀히 검토하여 진행하였다고 답변하였다.

그리고 ☆☆팀과 ●●지사는 근무지로 이동하는 편도 항공권 지원은 특수상황을 감안한 예외적인 적용이었고, 비자 및 거주 등록은 지사 직원이 근로할 수 있도록 고용주가 제공해야하는 가장 기본적인 행정지원 사항으로 현지 주재 공관이나 타 기업들의 경우나, 국적과 무관하게 공사 다른 지사 현지직원이 필요할 경우에도 동일하게 지원하고 있는 사항이라고 답변하였다.

이렇게 ☆☆팀과 ●●지사가 한국인 현지직원 채용 필요성에 대하여 공감하고, 제반 사항에 대하여 사전에 상호 협의하고 철저히 검토하는 절차를 거쳐 관련 문제점이 발생하지 않도록 노력한 점은 인정된다. 또한, 현지직원의 기본적인 근로환경에 대한 사항이나 현지 관례에 따른 복리후생에 대해서는 어느 정도 지원할 필요성도 인정된다. 그러나 채용기준이나 고용조건과 관련하여 규정이나 지침의 예외적인 적용에 대하여 합리적인 범위 내에서 기준을 마련하거나 관련 보고, 승인 행정절차 시에 포함하는 등 관리를 철저히 하는 노력이 다소 부족했다고 판단된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 해외지사 현지직원의 채용기준이나 고용조건의 예외적 적용에 대한 합리적인 운영 및 관리 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)